

1501146-65.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

LUIZ FERNANDO CHAVES EHRLICH

Vistos.

Luiz Fernando Chaves Ehrlich foi denunciado como incurso no artigo 33, parágrafo 1º, inciso II, e como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, ambos c.c. do artigo 61, inciso II, letra "j", do Código Penal, na forma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501146-65.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501146-65.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

LUIZ FERNANDO CHAVES EHRLICH

Vistos.

Luiz Fernando Chaves Ehrlich foi denunciado como incurso no artigo 33, parágrafo 1º, inciso II, e como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, ambos c.c. do artigo 61, inciso II, letra "j", do Código Penal, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, porque no dia 12.01.2021, por volta das 12:20 horas, na Rua Gasco Pietro, Rio Pequeno, semeava e cultivava plantas que constituem matéria prima para preparação de drogas, sendo 12 mudas da espécie Cannabis Sativa, com aproximadamente 80 cm de comprimento, peso liquido de 1.900 g, bem como guardava e mantinha em depósito, para fornecimento a terceiros.

Consta, mais, que na mesma data e local acima descritos guardava e mantinha em depósito, para fornecimento a terceiros, 02 trouxas de maconha.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a procedência parcial da ação penal, com a desclassificação do tráfico para uso, no que foi acompanhado pela defesa.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 07/08, 12/13 e 235/236.

Os PMs José e Felipe receberam denúncia anônima de que no referido local havia uma plantação de maconha. Para lá se dirigiram, podendo sentir forte odor da droga vindo do imóvel. Pelo muro divisório, que escalaram, avistaram os pés de maconha em vasos, inclusive com iluminação artificial. No seu interior, além das plantas encontraram petrechos próprios para o cultivo, embalagens, máquina fotográfica e balança de precisão.

Informaram, mais, que o réu não se achava e chegou depois, avisado por um vizinho, indo até onde estavam e se identificando. Na ocasião, esclareceu que o plantio era para seu uso e para pesquisa.

Em seu interrogatório, ele que é psicólogo confirmou a narrativa, expondo que já esteve internado para tratamento. Sobre a balança de precisão, disse que se dedica a atividades culinárias e o artefato era voltado a tal finalidade. As embalagens plásticas, por sua vez, não têm nenhuma relação com as utilizadas para venda, ao passo que as duas porções avulsas apreendidas, de forma artesanal, nitidamente transparecem a destinação ao consumo. A respeito, fotos de fls. 29/32.

Acrescentou que das plantas existentes apenas duas delas teriam florescência de flores fêmeas e que permitiriam extrair o thc.

Nesse diapasão, a desclassificação para uso é de rigor.

Afasta-se a agravante da calamidade pública, em não provado que o réu se valeu dessa circunstância para a prática delitiva.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para desclassificar a conduta e condenar o réu Luiz Fernando Chaves Ehrlich como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

Considerando as circunstâncias do caso, a primariedade e confissão do réu, aplico-lhe a pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 29 de setembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito